拘禁刑創設及び行刑改革施行法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、懲役及び禁錮の一本化による拘禁刑の創設並びに改善更生処遇の抜本的刷新に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　拘禁刑創設及び行刑改革施行に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「拘禁刑」とは、従来の懲役（刑務作業義務）と禁錮（作業なし）を統合し、受刑者の特性に応じた作業及び更生指導を一体的に行う新刑罰をいう。

2　この法律において「個別処遇計画」とは、個々の受刑者の再犯原因、資質、年齢に応じ、作業と改善指導の時間を柔軟に配分する計画をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、懲役及び禁錮の一本化による拘禁刑の創設並びに改善更生処遇の抜本的刷新に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

法務大臣及び最高裁判所は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、法務大臣及び最高裁判所が管理統理する。

2　法務大臣及び最高裁判所は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　法務大臣及び最高裁判所は、懲役及び禁錮の一本化による拘禁刑の創設並びに改善更生処遇の抜本的刷新に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

法務大臣及び最高裁判所は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

法務大臣及び最高裁判所の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

法務大臣及び最高裁判所及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

　法務大臣及び最高裁判所は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

　法務大臣及び最高裁判所は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

　法務大臣及び最高裁判所は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　拘禁刑への移行原則及び刑罰体系の刷新

第1条

刑法に定める自由刑の基本を拘禁刑とし、懲役及び禁錮の区分を完全に廃止する。

第2条

身柄を刑事施設に拘置し、改善更生のための指導及び必要な作業を行わせる。

第3条

一律の強制労働を廃止し、個別の改善指導、教科教育、刑務作業の割合を弾力的に決定する。

第4条

有期拘禁刑の期間は、一月以上二十年以下（加重時は三十年）とする。

第5条

従来の懲役又は禁錮の判決を受けた者は、拘禁刑の言渡しを受けたものとみなす。

第6条

刑法その他すべての法令中の「懲役」及び「禁錮」は「拘禁刑」に読み替える。

第7条

拘禁刑の執行にあたっては、受刑者の人間としての尊厳を常に尊重しなければならない。

第8条

国の再犯防止重点計画に基づき、出所後の住居、就労と直結した処遇を展開する。

第9条

認知症受刑者等に対し、作業を免除し福祉的ケアと機能回復訓練を重点実施する。

第10条

二十代前半までの若年受刑者に対し、基礎学力及び社会人規範の習得を優先させる。

第4章　刑事施設における改善指導及び作業の再編

第1条

薬物離脱指導、性犯罪再犯防止指導、暴力離脱指導を拘禁刑の必須内容とする。

第2条

刑務作業は、勤労意欲の養成及び社会復帰技術の習得のための教育的手段と位置づける。

第3条

受刑者の状態に応じ、一日あたりの作業時間を二時間から八時間の間で柔軟に伸縮させる。

第4条

文字の読み書きが不自由な受刑者に対し、義務教育課程の履修を優先させる。

第5条

地域の清掃、除雪、災害復旧資材の製作等の社会貢献活動を積極的に作業に組み込む。

第6条

フォークリフト、情報処理、介護職員初任者研修等の公的資格取得講座を拡充する。

第7条

臨床心理士、公認心理師を刑事施設に常駐させ、心的トラウマの治癒を図る。

第8条

被害者遺族の手記の輪読等を通じ、犯した罪の重大性を深く直視させる。

第9条

模範受刑者について、看守の同行なしに民間企業の工場へ通勤して就労させる。

第10条

作業報奨金の一部を出所前の被害弁償金又は親族への仕送りに充当することを認める。

第5章　仮釈放制度の近代化及び保護観察連携

第1条

刑期の三分の一経過後、悔悟の情、改善更生の意欲、帰住先の安定を総合判定する。

第2条

委員による対面面接に加え、被害者の意見を聴取して仮釈放の適否を決する。

第3条

薬物検査の受検義務、特定の歓楽街への立入り禁止等の特別遵守事項を課す。

第4条

特定の重大性犯罪者について、仮釈放期間中に限度を画して位置情報端末を装着させる。

第5条

出所後の保護観察において、認知行動療法に基づく体系的プログラムを継続実施する。

第6条

民間のボランティアたる保護司に対し、活動経費を実費支給し安全を確保する。

第7条

満期釈放者であっても、生活困窮により再犯の恐れがあるときは最長一年間の援護を行う。

第8条

受刑者を出所後に雇用した民間企業に対し、国の助成金及び手厚い補償を提供する。

第9条

身寄りのない出所者を一時的に宿泊保護させる民間の自立準備ホームを全国展開する。

第10条

遵守事項に重大な違反があったときは、委員会の決定により直ちに施設へ再収容する。

第6章　受刑者の権利擁護及び不服申立手続

第1条

更生に有益な民間支援者、雇用予定者との面会及び手紙のやり取りを原則自由化する。

第2条

タブレット端末を通じた弁護士との遠隔接見及び家族との電子メール送受信を試行導入する。

第3条

刑事施設視察委員会に抜き打ち実地調査権及び受刑者との秘密面接権を付与する。

第4条

施設外の独立人権弁護士から成る行刑オンブズマン制度を創設する。

第5条

閉居罰等の懲罰を決定する審理の全過程を録音録画し、不当体罰を完全に排除する。

第6条

違法な隔離処分、医薬品不支給に対し、裁判所への仮処分申立てを保障する。

第7条

重度の精神疾患を有する受刑者を専門に治療する医療刑務所の病床を倍増する。

第8条

所内において乳幼児を一定期間養育できる母子居室設備を拡充する。

第9条

通訳の常時確保及び母国の食習慣・宗教的儀礼に配慮した処遇を徹底する。

第10条

再審請求中又は精神錯乱状態にある死刑確定者の心理ケアと家族面会を保障する。

第7章　附則、関係法令の整備及び経過措置

第1条

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条

裁判官は、拘禁刑を言い渡すにあたり、作業と指導のいずれに重点を置くべきかの意見を付記できる。

第3条

裁判官、検察官、弁護士に対し、拘禁刑の処遇実務に関する合同研修を義務付ける。

第4条

刑務官の採用試験に心理・福祉区分を新設し、専門カウンセラー要員を大幅に増員する。

第5条

従来の重労働工場から、教育教室、福祉病室への施設改修予算を優先配分する。

第6条

新法施行を記念し、改悛の状が顕著な長期受刑者に対する特別基準恩赦を検討する。

第7条

刑法、刑事訴訟法、少年法、道路交通法等の自由刑規定を一括して整合的に改訂する。

第8条

新法完全施行後十年以内に、出所後五年以内の再犯率を半減させる国家目標を設定する。

第9条

「刑罰は報復ではなく社会復帰のための治療である」とする新行刑理念を全国に普及する。

第10条

国連被収容者処遇最低基準規則（ネルソン・マンデラ・ルール）に完全に合致した運用を誓約する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

法務大臣及び最高裁判所は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

1　法務大臣及び最高裁判所の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

法務大臣及び最高裁判所は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

法務大臣及び最高裁判所は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

法務大臣及び最高裁判所は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

法務大臣及び最高裁判所は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

法務大臣及び最高裁判所は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

法務大臣及び最高裁判所は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

法務大臣及び最高裁判所は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。